

1509562-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... comum entre os indivíduos que praticam furtos aos passageiros. Assim, passaram a vigiá-lo, momento em que o indivíduo se aproximou de um usuário e, quando se preparava para furtá-lo, os depoentes intervieram. Assim, o indivíduo confessou que já havia praticado dois furtos, entregando dois aparelhos celulares aos seguranças. Informaram que um dos telefones começou a tocar, e, ao atenderem, era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509562-85.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509562-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109442/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24466811 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2109442 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANAILTON SANTOS CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

ANAILTON SANTOS CARMO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 22 de abril de 2022, por volta das 17 horas e 20 minutos, na Estação CPTM Luz, Bom Retiro, nessa Comarca da Capital, subtraiu, para si, o aparelho celular Apple, avaliado em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Gabriel Nicácio Varão.

Após o recebimento da denúncia (fls. 97/99), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 118) e apresentou resposta à acusação às fls. 123.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, as partes se manifestaram, e realizaram-se os debates.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de furto, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A vítima Gabriel Nicácio Varão relatou que na data e hora dos fatos estava na estação da Luz, tendo embarcado em direção a estação do Brás, momento em que percebeu a subtração de seu aparelho celular. Assim, desembarcou no Brás e contou o ocorrido a um segurança, que, diante da situação, ligou para o celular da vítima, que foi atendido por outro segurança da estação, que explicou que o aparelho havia sido localizado e o indivíduo estava detido. Na distrital, o declarante reconheceu o aparelho celular como sendo de sua propriedade. Esclareceu que não viu o furtador no momento dos fatos, mas percebeu um indivíduo com os mesmos trajes da pessoa detida com seu aparelho.

De acordo com os depoimentos dos agentes de segurança David Leão Vital e Valter Barreto Santos, desconfiaram do comportamento de um indivíduo que circulava pela estação da Luz sem entrar em um trem, conduta comum entre os indivíduos que praticam furtos aos passageiros. Assim, passaram a vigiá-lo, momento em que o indivíduo se aproximou de um usuário e, quando se preparava para furtá-lo, os depoentes intervieram. Assim, o indivíduo confessou que já havia praticado dois furtos, entregando dois aparelhos celulares aos seguranças. Informaram que um dos telefones começou a tocar, e, ao atenderem, era um segurança da estação Brás, que lhes relatou o ocorrido. Diante do narrado, os depoentes deram voz de prisão ao indiciado.

Interrogado, o réu Anailton Santos Carmo informou que foi abordado por seguranças da CPTM nas dependências da estação da Luz enquanto portava dois telefones celulares que havia furtado de dois usuários que transitavam pela mesma estação. Por fim, informou que pretendia vender os aparelhos.

Desta forma, verificadas a materialidade pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de avaliação (fls. 15) e laudo pericial (fls. 110/112) e autoria sem sombra de dúvidas, resta de rigor a condenação.

Passo, portanto, à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo ao art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, considerando seus maus antecedentes (fls. 27/32), em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção à situação econômica do réu.

Na segunda fase de aplicação da pena, compenso a agravante de reincidência (condenado anteriormente por furto pela 24ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - fls. 28) com a atenuante da confissão, do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, mantendo a pena fixada anteriormente.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Desta forma, torno a reprimenda estabelecida definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno Anailton Santos Carmo como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, em atenção à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, a teor do art. 33 do Código Penal, será o semiaberto, tendo em vista se tratar de réu multirreincidente. Sendo assim, tudo indica que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à repressão e prevenção do crime.

Por este motivo, inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Deixo de detrair o tempo de prisão preventiva nesse momento em razão de o réu estar cumprindo pena por outros processos, com término de cumprimento de pena somente em 2025, faltando elementos necessário para a detração.

Vedado ao réu o apelo em liberdade, pois ainda presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se faz necessária

para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA